คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๘

บริษัท อ จำกัด โจทก์

นาย ก ที่ ๑

นาย ข ที่ ๒ จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่อง หนังสือค้ำประกันที่กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันให้ร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมตลอดไปจนกว่าโจทก์จะได้รับการชำระหนี้ครบถ้วน เป็นการกำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันโดยไม่จำกัดจำนวน จึงเป็นกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันโดยการค้ำประกันด้วยบุคคลเป็นวงเงินเกินกว่า ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด จำเลยที่ ๑ เข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกโม่ปูน ได้รับค่าจ้างและค่าเที่ยวในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงาน จำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์รวมเป็นเงิน ๓๗,๙๐๕.๖๑ บาท ซึ่งจำเลยที่ ๑ ยินยอมให้โจทก์หักค่าเสียหายจากเงินประกันที่จำเลยที่ ๑ ให้ไว้กับโจทก์ ยังคงมีค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ต้องชำระให้แก่โจทก์ ๒๗,๕๐๘.๖๑ บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย นับถัดจากวันที่จำเลยที่ ๑ ลาออก รวมเป็นเงิน ๒๙,๐๑๕.๙๓ บาท จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัด

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๑๔,๙๘๐.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันถัดจากวันที่จำเลยที่ ๑ ลาออก คำขออื่นให้ยก ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ เข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกโม่ปูน ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เมื่อรวมค่าเที่ยวจะได้รับในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงาน และโจทก์เก็บเงินประกันการทำงานจากจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐,๓๙๗ บาท ระหว่างทำงานจำเลยที่ ๑ กระทำผิดสัญญาและต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่โจทก์รวม ๒๔,๙๗๙.๖๑ บาท แต่โจทก์มีสิทธิเรียกเงินประกันจากจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานขับรถโม่ปูนซึ่งเป็นงานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะได้ไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ และข้อ ๖ โจทก์จึงเรียกเงินประกันจากจำเลยที่ ๑ ได้ไม่เกิน ๙,๙๙๙.๖๐ บาท โจทก์ไม่อาจนำเงินประกันทั้งหมด ๑๐,๓๙๗ บาท มาหักชำระหนี้ได้ คงหักชำระหนี้ได้เพียง ๙,๙๙๙.๖๐ บาท คงเหลือเงินที่จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดต่อโจทก์ ๑๔,๙๘๐.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันที่จำเลยที่ ๑ ลาออก ส่วนจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า วงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ การที่หนังสือค้ำประกันกำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันโดยไม่จำกัดวงเงิน จึงเป็นกรณีโจทก์เรียกหรือรับหลักประกันโดยการค้ำประกันด้วยบุคคลเป็นวงเงินเกินกว่า ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศฉบับดังกล่าว หนังสือค้ำประกันตามฟ้องจึงตกเป็นโมฆะ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า หนังสือค้ำประกันเป็นสัญญาทั่วไป จำเลยที่ ๑ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมค่าเที่ยวแล้วไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า วงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ ดังนั้น ศาลแรงงานภาค ๒ สามารถกำหนดให้จำเลยที่ ๒ รับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันที่จำเลยที่ ๑ ได้รับจากโจทก์ การที่หนังสือค้ำประกันไม่ได้กำหนดตามประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าวแม้จะไม่ถูกต้องแต่ไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ตกเป็นโมฆะ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นการวินิจฉัยที่ขัดต่อกฎหมาย เห็นว่า จำเลยที่ ๒ ทำหนังสือค้ำประกันโดยข้อ ๓ ระบุว่า ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมชำระหนี้และหรือ/ค่าเสียหายบรรดาที่บริษัทมีสิทธิเรียกร้องเอากับพนักงานทั้งสิ้นทันที โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องเรียกร้องเอากับพนักงานก่อนประการใด และตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง กำหนดวงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ เห็นได้ว่าประกาศดังกล่าวกำหนดให้ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานต้องกำหนดวงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ ไม่ได้ให้นายจ้างทำสัญญากำหนดวงเงินให้ผู้ค้ำประกันรับผิดโดยไม่จำกัดวงเงิน เมื่อหนังสือค้ำประกันกำหนดความรับผิด

ของจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันให้ร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ตลอดไป จนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน เป็นการกำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันโดยไม่จำกัดวงเงิน อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับแล้วก่อนมีการทำหนังสือค้ำประกันการทำงาน หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยในประเด็นนี้มานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
